**МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ
КОМИСС**

Засгийн газрын 11 дүгээр байр, Тусгаар тогтнолын талбай,
Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот, 15140
Утас: (976) 7000 0222
Цахим шуудан: info@nhrcm.gov.mn
Цахим хуудас: www.nhrcm.gov.mn

2023.01.27 № 01/130

танай _____-ны №_____-т

ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН
ДАРГА, ДОТООДЫН ЦЭРГИЙН
КОМАНДЛАГЧ, ХОШУУЧ ГЕНЕРАЛ
Ж.БОЛД ТАНАА

Санал хүргүүлэх тухай

Улсын Их Хурлаас 2021 оны 04 дүгээр сарын 02-ны өдөр баталсан Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2017 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/265 дугаар тушаалаар баталсан “Гэрч хохирогчийг хамгаалах журам”-д хүний эрх хамгаалагч, эсхүл түүний гэр бүлийн гишүүн, асран хамгаалагч, хамтран амьдрагч, төрлийн хүн болон хууль ёсны төлөөлөгчийн амь нас, эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг хамгаалах үүднээс дараах нэмэлтийг оруулах санал хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Журмын нэр, 511.3, 511.4, 511.5 дэд гарчгуудын “Гэрч, хохирогч” гэсний дараа “хүний эрх хамгаалагч” гэж нэмж тусгах;

2. Журмын 511.1-ийн зорилго хэсэгт заасан /цаашид “гэрч, хохирогч” гэх/ гэсэнд “хүний эрх хамгаалагч” гэж нэмж тусгах;

3. Журмын 511.2 дахь хэсэгт заасан нэр томьёоны ойлголтод “хүний эрх хамгаалагчийн хамаарал бүхий этгээд” гэж Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.6 зааснаар гэж нэмж тусгах;

4. Журмын 511.3.2 дахь хэсэгт “Хохирогчийг мэдээллээр хангах” гэсэнд “гэрч, хохирогч, хүний эрх хамгаалагчийг мэдээллээр хангах” гэж нэмж тусгах;

5. Журмын 511.3.2.д дэх хэсэгт “хохирогчид туслалцаа дэмжлэг үзүүлэх байгууллагын талаар мэдээлэл өгөх” гэж заасныг “гэрч, хохирогч, хүний эрх хамгаалагч...” гэж нэмж тусгах;

6. Журмын 511.6.1 дэх хэсэгт “...прокурор, шүүгчийн гаргасан шийдвэрийг хүлээн авч, гэрч, хохирогчид даруй танилцуулан...” гэснийг “...прокурор, шүүгчийн гаргасан шийдвэр, Хүний эрх хамгаалагчийн хорооны дүгнэлт болон Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авч, гэрч, хохирогч, хүний эрх хамгаалагчид даруй танилцуулан...” гэж нэмж тусгах;

7. Журмын 511.7.1 дэх хэсэгт “...прокурор, шүүгчийн шийдвэрийг тухайн этгээдэд танилцуулна” гэж заасанд “...прокурор, шүүгчийн шийдвэр, Хүний эрх хамгаалагчийн хорооны дүгнэлт болон Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг тухайн этгээдэд танилцуулна...” гэж нэмж тусгах;

150020193

8. Журмын 511.5.6 дахь хэсэгт заасан хамгаалалтын арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах баримт бичигт “Хүний эрх хамгаалагчийн хорооны дүгнэлт болон Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмж” гэж нэмж тусгах;

9. Журмын 511.3.1, 511.3.1.д, 511.5.4, 511.5.8, 511.5.10, 511.6.1, 511.7.2, 511.8.3, 511.8.4, 511.8.5, 511.8.6, 511.8.10, 511.5.11, 511.8.12.г, 511.8.12.д зэрэг заалтад “гэрч, хохирогч” гэсний дараа “хүний эрх хамгаалагч” гэж нэмж тусгах;

10. Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2020 оны А/83 дугаар тушаалаар баталсан журмуудын дагуу гаргасан 511.51.а, 511.57.а, 511.58, 511.72, 511.83.а, 511.83.б, 511.83.ж маягтуудад “гэрч, хохирогч” гэсний дараа “хүний эрх хамгаалагч” гэж нэмж тусгах.

Хүндэтгэсэн,

ДАРГА Ж.ХУНАН